Nota Técnica nº 186/2016-SGT/ANEEL

Em 15 junho de 2016.

Processo: 48500.000347/2016-13

Assunto: **Prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da permissionária do serviço público de distribuição Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti Ltda – Ceral Dis, constantes na Resolução Homologatória n° 1.912, de 23 de junho de 2015.**

I. DO OBJETIVO

1. Esta Nota Técnica visa subsidiar a prorrogação da vigência das tarifas de energia elétrica da permissionária dos serviço público de distribuição Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti Ltda – Ceral Dis, constantes na Resolução Homologatória n° 1.912, de 23 de junho de 2015, em função da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Permissão n° 14/2008 que alterou a data da próxima revisão tarifária de 30 de junho de 2016 para 30 de julho de 2016.

II. DOS FATOS

2. Em 28 de novembro de 2008 foi assinado o Contrato de Permissão n° 14 para a distribuição de energia elétrica, celebrado entre a União e a empresa ooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti Ltda – Ceral Dis, por intermédio da ANEEL.

3. O contrato previa a primeira revisão tarifária em 30 de junho de 2012 e as subsequentes seriam realizadas a cada quatro anos. Entre as revisões tarifárias, seriam realizados reajustes tarifários anuais com regras estabelecidas na cláusula décima quarta do contrato de permissão.

4. Em 28 de março de 2016 foi publicada a Resolução Normativa 704 que aprovou novo Termo Aditivo ao contrato de permissão alterando a cláusula décima quarta e estabelecendo nova metodologia de cálculo para reajustes e revisões além de nova data para a segunda revisão, 30 de julho de 2016.

5. A assinatura do Termo Aditivo ocorreu em 14 de junho de 2016.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
Superintendência de Gestão Tarifária – SGT/ANEEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR DAVI ANTUNES LIMA, JOSE ROBERTO XAVIER MANCO
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A87AE9F00037A145 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx

III. DA ANÁLISE

6. A REH nº 1.912, de 23 de junho de 2015, homologou o reajuste tarifário 2015, estabelecendo as tarifas de aplicação atualmente vigente para a permissionária.

7. Com a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Permissão a data da próxima revisão tarifária passa de 30 de junho de 2016 para 30 de julho de 2016. Para o período entre a data anterior e a nova, de 30 de junho a 29 de julho, não serão calculadas novas tarifas sendo necessária a prorrogação das tarifas vigentes na última REH através de ato específico.

8. Ao assinar o Termo Aditivo, a permissionária concordou que as atuais tarifas e demais receitas garantem o equilíbrio econômico financeiro, sendo necessário a atualização de custo somente na nova data de alteração tarifária.

9. Com o equilíbrio garantido, deve-se prorrogar as seguintes tabelas da REH vigente:

- Tarifas de aplicação e base econômica: Tabelas 1, 2 e 3;
- Serviços cobráveis: Tabela 4
- Parâmetros para cálculo do ERD e de ressarcimento: Tabelas 5 e 6
- Tabela 8 – tarifas de aplicação das supridoras da permissionária

10. Os subsídios na estrutura tarifária, contidos na tabela "Valor mensal da subvenção da CDE para custear descontos tarifários" da referida REH, é composto de duas parcelas, uma da previsão de descontos e outra de ajuste dos descontos do ano tarifário anterior. Esta última parcela deve se exaurir no período de 12 meses, não se sujeitando a novos ajustes. Enquanto isso, a primeira, "Previsão", deve continuar válida para cobrir os descontos no período entre a prorrogação e o novo processo tarifário.

11. Salienta-se que a diferença entre os valores previstos e realizados de subsídios, desde o processo tarifário de 2015 até o novo, de 2016, serão repassados a Permissionária conforme estabelece o Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013.

12. Por fim, para as permissionárias, os valores dos encargos CDE e PROINFA são definidos nos processos tarifários de cada ano, com os valores vigentes. Como a prorrogação não é um processo tarifário propriamente dito, não serão determinados, neste ato, novos valores sendo os contidos da Tabela 9, encargos tarifários, prorrogados até o próximo processo.

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL

13. A presente decisão tem amparo legal considerando: (i) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas e gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica nos termos do art. 3° da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; (ii) Resolução Normativa nº 704 de 22 de março de 2016; e (iii) Contrato de Permissão nº 14/2008

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR DAVI ANTUNES LIMA, JOSE ROBERTO XAVIER MANCO
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A87AE9F00037A145 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx

V. DA CONCLUSÃO

14. Com base na legislação vigente e no Contrato de Permissão, concluímos pela prorrogação do prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela permissionária.

VI. RECOMENDAÇÃO

15. Fundamentado no exposto nesta Nota Técnica, recomendamos a prorrogação do prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela permissionária, conforme detalhado na conclusão acima.

JOSE ROBERTO XAVIER MANÇO
Especialista em Regulação

De acordo,

DAVI ANTUNES LIMA
Superintendente de Gestão Tarifária

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR DAVI ANTUNES LIMA, JOSE ROBERTO XAVIER MANCO
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A87AE9F00037A145 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx